

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1001/2531

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัทเอส.ซี.ดี.เวลีออปเมนท์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 850

เมื่อหนี้ที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น การที่จำเลยได้ทำหนังสือไว้ต่อโจทก์มีใจความว่ายอมจะใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย ดังนี้ ถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ไม่เป็นหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำหนังสือดังกล่าวจะรับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก้กัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับจ้างเหมาจากกรมทางหลวงให้สร้างและขยายแนวเขตทางหลวงสายชลบุรี - บ้านบึง แล้วคนงานของจำเลยทำให้เสาโทรเลขและอุปกรณ์ของโจทก์เสียหายและสูญหาย เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ๗๓,๕๒๙.๒๑ บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า เสาโทรเลขเสียหายเพียง ๓๐ ต้น ค่าเสียหาย ๒๑,๐๐๐ บาท และโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย

จำนวนดังกล่าวแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ๒๐,๗๔๙.๓๗ บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาพึงเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ จำเลยรับจ้างเหมาสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดสายชลบุรี - บ้านบึง ในการสร้างและขยายทางดังกล่าวคนงานของจำเลยได้ใช้รถแทรกเตอร์ดันต้นไม้ข้างทางล้มเกี่ยวสายโทรเลขของโจทก์ ทำให้เสาโทรเลขล้มหักเสียหาย และใช้รถดันเสาโทรเลขออกนอกเขตทางที่สร้างและขยาย และใช้รถขุดดินทับเสาโทรเลขของโจทก์ที่วางไว้ข้างทางเตรียมจะปักใหม่หลายต้น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งนายวาทีน ลาภสมทบ นายสมควรพรหมสาขา ณ สกลนคร และนายบัณฑิต เกตุระกุล พนักงานของโจทก์เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานว่ามีเสาโทรเลขขาดหายไป ๗๑ ต้น เสาโทรเลขที่ถูกถอนและหักชำรุดทิ้งไว้ข้างทาง ๒๘ ต้น (โจทก์ฟ้องว่า ๒๔ ต้น) เสาค้ำยันขนาด ๗ เมตรหักชำรุด ๕ ต้น กางเขนขนาด ๔ ลูกถ้วยขาดหายไป ๑๒๔ อัน ก้านตรงต้นลูกถ้วยขาดหายไป ๑๒๔ อัน ลูกถ้วยกระเบื้องขาดหายไป ๑๒๔ ลูก จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งหมดผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ทราบรายงานของคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ ปรากฏตามรายงาน
ของกองนิติการเอกสารหมายเลข.๒

ที่โจทก์ฎีกาว่าขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน ๗๓,๕๒๙.๒๑ บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นศาลฎีกาเชื่อตามคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบทางแพ่งว่า ทรัพย์สินของโจทก์
ที่สูญหายและเสียหายมีจำนวนดังที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง ส่วนราคาทรัพย์สินนั้น
ปรากฏตามสำเนาหนังสือสั่งซื้อของกองทรัพย์สินและพัสดุการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย เอกสารหมายเลข จ.๑๑ ถึงจ.๑๔ โดยจำเลยมิได้นำสืบเป็นอย่างอื่น ศาล
ฎีกาจึงกำหนดราคาในการคำนวณค่าเสียหายให้โจทก์ดังที่โจทก์ขอมา แต่ที่โจทก์ฟ้อง
ว่าเสาโทรเลขหักชำรุด ๒๔ ต้น ราคาต้นละ ๖๒๘.๖๔ บาท เป็นเงิน ๑๗,๖๐๑.๙๒ บาท
นั้นไม่ถูกต้องที่ถูกต้องเป็นเงิน ๑๕,๐๘๗.๓๖บาท รวมค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยต้อง
รับผิดชอบทุกรายการเป็นเงิน ๗๑,๐๑๔.๖๕ บาท

ที่จำเลยแก้ฎีกาว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์จำเลยได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยยอมรับผิดชอบ ๒๑,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข.๗ โดยโจทก์ได้เข็ดนายวาทีนเป็นตัวแทน หรือยอมให้นายวาทีนเข็ดตัวเองเป็น
ตัวแทนโจทก์ในการทำสัญญา นายชิตผู้จัดการสนามเป็นผู้ทำสัญญาแทนจำเลย
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่โจทก์กล่าวอ้าง นั้น ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข.๗
เป็นบันทึกคำให้การของนายชิตที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหา
ตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในทางแพ่งที่ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง
เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับและหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบ นายชิต
ลงลายมือชื่อโดยระบุฐานะว่าผู้ให้สัญญา นายวาทีนกรรมการคนหนึ่งในคณะ
กรรมการดังกล่าวลงลายมือชื่อโดยระบุฐานะว่าผู้รับสัญญาเอกสารฉบับนี้มีใจความว่า
นายชิตยอมรับว่าในการสร้างทางสายชลบุรี - บ้านบึง จำเลยทำให้เสาโทรเลขของ

โจทก์หัก ๓๐ ตัน โจทก์คิดราคาตันละ ๗๐๐บาท จำเลยจะใช้เงินให้ ๒๑,๐๐๐ บาท เมื่อโจทก์เรียกร้องพิเคราะห์ใจความในเอกสารหมาย ล.๗ แล้ว เห็นว่า หน้าที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สิน อันต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น เมื่อนายชิตทำหนังสือยอมจะใช้ ราคาทรัพย์สินของโจทก์ที่สูญหายและเสียหาย เอกสารฉบับนี้จึงเป็นเพียงหนังสือที่ ฝ่ายจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง หาใช้ หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความไม่เพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำเอกสาร ฉบับนี้ระบับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อน ผันให้แก่กันเอกสารฉบับนี้จึงมิใช่หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นจึงไม่ จำต้องวินิจฉัยว่าในการทำเอกสารฉบับนี้โจทก์เชิดนายวาทีนเป็นตัวแทน หรือยอมให้ นายวาทีนเชิดตัวเองเป็นตัวแทนโจทก์ดังที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่ โจทก์จึงไม่ถูก จำกัดสิทธิที่ต้องยอมรับค่าสินไหมทดแทนเพียง ๒๑,๐๐๐ บาท

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน ๗๑,๐๑๔.๖๕บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสนเนียม

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະນຸພຸພຸ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น